

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๗/๒๕๖๓)

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖-๖๘
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๓-๒๕
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๘-๒๐
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๒๗
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๒
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๒-๒๓
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๒
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔-๒๕

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามั้ย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดนนทบุรี ที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากไม่เป็นผู้ได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ และฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาท ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๖๖/๒๕๖๓)



๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๖๙-๗๐
- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๒๕
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๐
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๒๘
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๓-๓๔
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๒๓
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๖๘-๖๙

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๗๐
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๐
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๒๓

๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุขและอนามัย

การประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินที่แพทย์ประจำโรงพยาบาล ส. ซึ่งเป็นสถานพยาบาลเอกชน ประเมินว่าการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเกณฑ์เป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เป็นกรณีที่แพทย์ประจำโรงพยาบาล ส. ได้วินิจฉัยคัดแยกระดับผู้ป่วยฉุกเฉินตามอำนาจหน้าที่ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มอบให้ใช้อำนาจทางปกครองตามข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนภายหลังจากที่ได้รับการรักษาข้างต้นถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเนื่องมาจากการไม่ได้รับสิทธิตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ แต่เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งว่า จากประวัติการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ส. และใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่พบข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ อันแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินตามใบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งผลการวินิจฉัยคัดแยกระดับความฉุกเฉินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกจำกัดสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล



ในระยะเวลารักษายาบาลเจ็บสิบสองชั่วโมงแรก อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ตลอดจนคำวินิจฉัยไม่รับพิจารณา คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งการเรียกร้องค่าเสียหายจากคำวินิจฉัยข้างต้น จึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจ ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗๘/๒๕๖๒)

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปและคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เลือกตั้งแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณหา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีได้ ของแต่ละพรรคการเมืองไว้ การออกประกาศดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ อันไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาด ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๙๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่



ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๘/๒๕๖๓)

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาฟ้องว่า นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีมูลนิธิตถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ทำวิจัยทางวิชาการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นผู้ถือหุ้น อันขัดต่อมาตรา ๗๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการธุรกิจแข่งขันกับเอกชน ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓/๒๕๖๓)

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๒-๒๓
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๕
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๕-๒๖
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๖-๒๗
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๗-๒๘
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๔

๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๓-๗๕
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๖-๒๘
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๓-๒๔
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๐-๓๑
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๖



ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๗-๒๘
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๙
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๔-๗๖

๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๕-๗๗
ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๘-๓๓
ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕-๒๖
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๑
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๖-๒๗
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๘-๒๙
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๐-๓๒
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๗-๘๒

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๗-๘๑
ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๓-๓๔
ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๗-๒๘
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๑-๓๓
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๗
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๗-๓๒
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๙-๓๓
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๒-๓๕
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๘๒-๘๗

(๒) การตอบข้อหารือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๑-๘๒

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๗-๓๘

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๓๓

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๘

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๓๓

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๘๗-๘๘

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๘-๓๙

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๓-๘๔

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๙

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒-๓๓

ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๓๖

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๔-๘๘

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๘

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๘-๒๙



๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๘

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๐

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๘-๘๙

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๐

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๔

๗) กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอปักธงชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีประกาศอำเภอปักธงชัย เรื่อง การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ประกาศว่า ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกประกาศอำเภอปักธงชัยฉบับดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่เนื้อความตามประกาศอำเภอปักธงชัยที่พิพาทเป็นเพียงการแจ้งอาณาเขตของที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาเห็นว่าเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ และประกาศให้ทราบว่าเป็นที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะนำขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์สำหรับเป็นหลักฐานของทางราชการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ประกาศอำเภอปักธงชัยฉบับดังกล่าวจึงไม่มีผลทางกฎหมายกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยตรง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๖๓)



๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาหัวไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รวมทั้งกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเนื้อที่ที่มีการครอบครองและเต็มจำนวนเนื้อที่ตามผลการรังวัดที่ดิน นั้น การที่ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการรุกรานที่ราชพัสดุ ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใช้บังคับขณะเกิดข้อพิพาท และมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการใช้อำนาจทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำการคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของ นาย ร. รวมถึงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๒๕๙ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อชำระค่าภาษีค้างชำระ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากศาลแขวงลำปาง ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนขายที่ดินข้างต้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ร. แล้ว ย่อมทำให้ที่ดินดังกล่าวกลับมาเป็นของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งยึดที่ดินดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีกรณีที่จะต้องถอนการยึดที่ดินตามคำร้องของผู้ฟ้องคดี จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีถอนการยึดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ศาลกำหนด กรณีเป็นการฟ้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจยึดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ภาษีอากรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยสิบหกคนซึ่งเป็นราษฎรที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ฟ้องว่า การที่อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมายให้ทราบว่า กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดทำรายงานการสำรวจกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน และจัดทำผังบริเวณและแนวเขตโบราณสถานเมืองพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๒,๖๕๙ ไร่ ๒๕ ตารางวา เพื่อเตรียมการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เนื่องจากพื้นที่ตามประกาศกำหนดเขตดังกล่าวทับซ้อนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน รวมทั้งผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานและการจัดทำแผนผังและแนวเขตโบราณสถานเมืองพิมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ตามหนังสือข้างต้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และมีสิทธิครอบครองที่ดินตั้งอยู่ในเขตอำเภอสระบัวชัย จังหวัดสงขลา ฟ้องว่า การที่อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือกรมศิลปากร ที่ วร ๐๔๐๒/๔๒๔๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานถ้ำเพิงและแหล่งโบราณคดีเขาคลองโกน ถึงนายอำเภอสระบัวชัย ทำให้สิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะดำเนินการเกี่ยวกับประทานบัตรทำเหมืองแร่หินต้องถูกจำกัด และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะไม่สามารถออกใบอนุญาตประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกฟ้องคดีได้มีคำขอประทานบัตรได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอสระบัวชัย ให้ใช้สิทธิร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระงับการขึ้นทะเบียนก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เป็นการใช้อำนาจกระทำการตามกฎหมายตามความในวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



เพิกถอนหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเข้าใจว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลและมีสถานะทางกฎหมายเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาโดยตลอดจากการบรรยายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์อันแท้จริงเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการขึ้นทะเบียนก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นการขอให้ศาลกำหนดคำสั่งบังคับห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการอันเป็นมูลเหตุแห่งคดีพิพาทตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ใช้ถนนศรีนครินทร์ ช่วงแยกจากถนนพัฒนาการถึงถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด เดิม) โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นยานพาหนะเป็นประจำ เนื่องจากต้องเดินทางไปทำงานในฐานะลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ริมถนนบริเวณปากซอยศรีนครินทร์ ๕๗ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ฟ้องโต้แย้งการดำเนินการก่อสร้างสะพานเดินรถยนต์ข้ามแยกฟรีเมียร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการปิดสัญญาณจราจรที่แยกซอยศรีนครินทร์ ๕๗ และปิดกั้นทางเพื่อห้ามรถจากถนนศรีนครินทร์เลี้ยวขวาเข้าซอยศรีนครินทร์ ๕๗ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจราจรในบริเวณดังกล่าว เพราะต้องมีการเบี่ยงเส้นทางจราจรที่มีอยู่เดิม ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการจราจรและด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการดำเนินโครงการข้างต้นยังมิได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์และไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยุติการก่อสร้างสะพานเดินรถยนต์ข้ามแยกดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาและจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการข้างต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานที่พิพาท กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๔/๒๕๖๒)



๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายสมาคมสิทธิชุมชนคนริมคลอง และเป็นสมาชิกชุมชนร่วมใจพัฒนาได้ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นประธานกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนาได้ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้ว่าจ้างบริษัท ร. ให้ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ ในหลายเขตพื้นที่ด้วยกัน โดยในการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณริมคลองลาดพร้าว นั้น ผิดไปจากรูปแบบตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองลาดพร้าว ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กลับส่งเรื่องร้องเรียนให้สำนักการระบายน้ำเพื่อตรวจสอบ ทั้ง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และบริษัท ร. ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕/๒๕๖๓ ที่ ๔๖/๒๕๖๓ ที่ ๗/๓/๒๕๖๓ และที่ ๑๑๓/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเจ้าหน้าที่ได้รังวัดที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายอำเภอเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกรมที่ดิน



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอพรหมานิคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเทศบาลตำบลบัวสว่าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่ดำเนินการถอนสภาพร่อนน้ำสาธารณประโยชน์ซึ่งประชาชนเล็กใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณนั้นแล้ว ให้พ้นสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ำโขง ฟ้องว่า คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่พิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในพื้นที่ดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำมูลหนี้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไปขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรกับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อดำเนินการจัดการหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมูลหนี้ดังกล่าว



มีหลักประกันเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมเฉพาะกิจ (คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อนุมัติให้หนี้ดังกล่าวขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับการพิจารณาช่วยเหลือโดยให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมรับภาระจัดการหนี้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่ปรากฏว่าสำนักงานบังคับคดีได้มีการบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดการหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามอำนาจหน้าที่ กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกรณีธนาคารพาณิชย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตามทวงหนี้ให้กลุ่มลูกค้า VIP ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เรื่องร้องทุกข์ข้างต้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้ส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการประกอบกิจการของธนาคารพาณิชย์ข้างต้น และแจ้งผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ รวมทั้งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ที่พิพาท และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๙/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามั้ย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยปล่อยให้มีการวางขายสินค้าบนสะพานลอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า รวมทั้งไม่บำรุงรักษาสะพานลอยดังกล่าวจนทำให้มีลักษณะลื่นและน่าจะเกิดอันตราย และปล่อยให้มีขยะในบริเวณสะพานลอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังปล่อยให้มีการวางขายสินค้าและตั้งจุดเรียกรับเงินกีดขวางบริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าดังกล่าว ตลอดจนไม่ดำเนินการทำความสะอาดและปล่อยให้มียานพาหนะส่งกลิ่นเหม็น อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) (๒/๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๑/๒๕๖๓)

๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

การที่หน่วยงานทางปกครองมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคืนเงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ หากเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว การเรียกให้คืนเงินเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ตามปกติทั่วไป และเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลามิควรรได้ที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิจึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีใช้การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย การที่เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมแต่ได้โอนมาเป็นพนักงานเทศบาลคืนเงินเดือนที่ได้รับไปเกินสิทธิพร้อมดอกเบี้ย จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามแนวคิดที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๐๙/๒๕๖๓)

๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ คำโป้งแป้ง และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ดังกล่าวรุกร้าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์อยู่บางส่วน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในส่วนที่รุกร้าและทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๖๓)

การที่นายอำเภอปทุมชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ยื่นคำขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูง มีผลทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปทุมชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจเข้าไปทำการรังวัดทำแผนที่ โดยการจัดทำหลักหมายเขตที่ดิน สร้างหมุดหลักฐานแผนที่ในบริเวณที่พิพาท และมีอำนาจกระทำการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของที่ดินพิพาท ตลอดจนดำเนินการประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พร้อมด้วยแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้ประชาชนทราบมีกำหนดสามสิบวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ ตรี มาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผู้ว่าเจ้าหน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินหลักเขตที่สาธารณประโยชน์ และนำชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินการกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น คดีนี้ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่าการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงเป็นการรังวัดรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม กรณีจึงเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินการทางปกครอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จังหวัดนครพนม เป็นเหตุให้น้ำท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดีจนไม่สามารถทำนาหรือทำการเกษตรด้านอื่น ๆ ได้ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายกรณีน้ำท่วมที่ดินดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

โดยที่การรับจดทะเบียนหรือการปฏิเสธการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจ



ทำการแทนบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๗/๒๕๖๓)

๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป) คุณสมบัติปริญญาตรีทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีให้สูงขึ้นตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น เมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปกับพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป คุณสมบัติปริญญาตรีทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดหรือกรณีใดเป็นการเฉพาะ จึงเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีตามฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๔๐/๒๕๖๒)

๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง



จังหวัดกระบี่ เป็นกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการเข้าไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกเลิกการจัดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการระงับสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเข้าไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกการจัดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี แต่ได้จัดที่ดินดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศรายชื่อให้บริษัท ร. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาดีที่สุดในและมีสิทธิเป็นผู้ชนะการเสนอราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น โดยที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคามีลักษณะเป็นการอนุมัติสั่งจ้างบริษัท ร. และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุมัติสั่งจ้างบริษัทดังกล่าว จึงเป็นการปฏิเสธไม่อนุมัติสั่งจ้างผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด



ของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ออกจากราชการ และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับขณะรับราชการ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดของเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้รับตามอัตราที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๘/๒๕๖๓)

๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราและไม่ดับไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้ไฟไหม้บ้านพักอาศัยและต้นไม้ของผู้ฟ้องคดี โดยภายหลังเกิดเหตุดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่แตงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายที่ได้รับมีมากกว่า จึงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม แต่ผู้ว่าฯ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ เนื่องจากกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย



ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๑/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีขณะปฏิบัติหน้าที่ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สังกัดเทศบาล ตำบลปลั่งลังก์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) นำนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๑๖ คน ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ที่วัดเมืองเก่า ตำบลปลั่งลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แต่ได้เกิดอุบัติเหตุ เสาศิลาแลงแขวนระฆังล้มทับเด็กนักเรียน เป็นเหตุให้เด็กหญิง พ. เสียชีวิต นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยการละเว้นการกระทำโดยประมาทไม่ดูแลเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่ทำให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือแก่ชีวิต เป็นเหตุให้มี เด็กนักเรียนเสียชีวิต การกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิด จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนแก่บิดา และมารดาของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้เสียหายตามคำพิพากษาตามยอมของศาลจังหวัดนครราชสีมา ไปแล้ว แต่เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งขึ้น มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระให้แก่ผู้เสียหายไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิไต่เบี่ยงตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันสืบเนื่องมาจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจ ศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕/๒๕๖๓)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๒-๑๒๓

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๔-๖๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๕

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๗-๖๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๔-๑๒๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๐๙

